

1501211-64.2019.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Ferraz - J. 26.06.95 - v.u).

TÓXICO - Tráfico internacional de entorpecentes - Lei nº 6.368/76, artigos 12 e 18, I - Uso próprio (artigo 16) - Desclassificação. O fato de o agente possuir razoável quantidade de maconha, isoladamente, não justifica a condenação pela prática de tráfico de entorpecentes, sendo necessário que outras provas demonstrem a existência desta conduta. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501211-64.2019.8.26.0411

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2286700/2019 - DEL.POL.PACAEMBU, 4962824 - DEL.POL.PACAEMBU, 852/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2286700 - DEL.POL.PACAEMBU, 852/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2286700 - DEL.POL.PACAEMBU, 852/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto, em 01 de outubro de 2019, por volta das 20h30min, na via pública, mais precisamente no cruzamento da Rua Guaraniuva com a Av. Stélio Machado Loureiro, nesta cidade e Comarca de Pacaembu/SP, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega a terceiros, 8,29g (oito gramas e vinte e nove centigramas) de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", fracionadas em 07 (sete) invólucros, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 07/08 e laudo definitivo às fls. 32/34. O réu foi notificado e ofereceu defesa preliminar às fls. 171-173.

A denúncia foi recebida em 05/10/2021.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas (uma comum e uma de defesa) e realizado interrogatório do réu (gravação audiovisual).

As partes apresentaram alegações finais orais, oportunidade em que o Ministério Público pediu a condenação pelo crime de uso de drogas. A defesa, da mesma forma, pediu a desclassificação, com aplicação de advertência.

Fundamento e decido.

Inicialmente, saliento que a pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente procedente, com a condenação do acusado pela prática do crime de posse de drogas para uso próprio (artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06).

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07-08, pelo boletim de ocorrência de fls. 04-06 e pelo laudo pericial de fls. 32-34, que constatou a natureza entorpecente da substância apreendida. A autoria, de todo modo, é inconteste, devendo ser atribuída ao acusado.

Os policiais militares ouvidos apresentaram relato harmônico sobre a posse do entorpecente pelo réu.

Jeferson Diego afirmou, em juízo, que estavam em patrulhamento em Pacaembu, quando avistou em uma esquina alguns rapazes e um outro chegando de bicicleta. Narrou que o que chegou de bicicleta tirou algo do bolso e entregou. Afirmou que aparentava ser mercância. Disse que aceleraram para abordagem, mas todos se dispersaram e o réu foi para o outro lado. Narrou que abordaram ele tentando entrar em residência. Esclareceu que, em busca pessoal, encontraram quantidade de droga, R\$ 20,00 e aparelho celular. Narrou que o réu disse que comprara 10 porções da droga em Irapuru, para consumo. Explicou que ele não soube informar o que era o dinheiro apreendido, sendo que ele estava com 7 porções apenas, embora tivesse comprado 10. Disse que, na casa, não encontraram nada de ilícito. Esclareceu que, na delegacia, chegou advogado, que é filho do escrivão, que disse ser advogado. Narrou que o escrivão afirmou que o Delegado não iria até a Delegacia e que iria fazer BO de uso apenas.

E, saliento: “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

E, de todo modo, o próprio acusado confirmou a posse de entorpecente.

Evidente, pois, que o réu portava drogas quando da abordagem.

Ocorre que, tanto na fase policial quanto em juízo, o acusado afirmou que a droga destinava-se a seu uso. O réu disse que, nesse dia, fazia pouco tempo que tinha saído da prisão. Narrou que é usuário de maconha e comprou a droga em Irapuru. Disse que comprou 10 invólucros, por R\$ 100,00 e veio para Pacaembu. Afirmou que, no dia do ocorrido, morava com o sogro, mas discutiram, motivo pelo qual foi para casa do seu pai. Explicou que pegou suas coisas, inclusive a droga, e foi para casa do seu pai. Asseverou que, quando viu a viatura, voltou porque tinha recém saído da prisão e ficou com medo. Negou que tivesse alguém na esquina. Disse que o dinheiro foi dado por sua esposa para que comprasse cigarros. Narrou que tinha também caixinha de seda, mas não sabe o que foi feito com ela.

Ademais, sua esposa à época também confirmou que ele tinha entorpecente para uso. Narrou que sabia que o marido tinha droga e que ele tinha comprado em Irapuru para consumo.

E, pela prova produzida nos autos, não é de fato possível concluir que a droga encontrada com o acusado destinava-se a entrega a terceiros. A quantidade de droga apreendida, na espécie, não é capaz de apontar, por si só, a traficância. Ademais, embora os policiais afirmem que havia uma reunião de pessoas e que o acusado parecia entregar algo a alguém, nenhum usuário ou integrante desse grupo foi abordado.

Ressalto que a traficância não pode ser presumida; a conclusão pela incidência do artigo 33 da Lei de Drogas deve estar amparada em elementos concretos e convincentes, o que não se verifica no caso em análise.

Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria:

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Admissibilidade - Ausência de provas da mercancia ou de entrega efetiva da droga a terceiros - Apreensão de quantidade ínfima de entorpecente - Impossibilidade de condenação com base em meras presunções - Decisão mantida - Recurso não provido. Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo." (TJSP - Ap. Crim. nº 182.351-3 - Poá - 2ª Câmara Criminal - Rel. Devienne Ferraz - J. 26.06.95 - v.u).

TÓXICO - Tráfico internacional de entorpecentes - Lei nº 6.368/76, artigos 12 e 18, I - Uso próprio (artigo 16) - Desclassificação. O fato de o agente possuir razoável quantidade de maconha, isoladamente, não justifica a condenação pela prática de tráfico de entorpecentes, sendo necessário que outras provas demonstrem a existência desta conduta. Na dúvida a descclassificação para o crime de uso, previsto no artigo 16, revela-se mais adequada." (TRF4ªR - Ap. Crim. nº 95.04.55812-7 - PR - 1ª T - Rel. p/o Ac. Juiz Vladimir Freitas - DJU 22.05.96). Diante do exposto, deve o réu ser apenado na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06, operando-se a descclassificação do delito imputado na denúncia.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Para o crime de uso de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê no artigo 28: inciso I: advertência sobre os efeitos das drogas; inciso II: prestação de serviços à comunidade e inciso III: medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

No caso, considerando a primariedade do réu, entendo suficiente a aplicação da advertência contemplada no inciso I do art. 28 "caput" da Lei 11.343/06 (sobre os efeitos nocivos das drogas e os males causados pelo seu consumo).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal promovida contra BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, para DESCLASSIFICAR a imputação inicial, de prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, dando-o como incurso nas penas do art. 28 da Lei nº 11.343/06. De tal modo, o condeno à pena de ADVERTÊNCIA, pela prática do crime disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: 1) Oficie-se o TRE-SP, informando sobre esta condenação, para os fins do art. 71, § 2º, do CEE art. 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se o Instituto de Identificação Estadual e o Instituto Nacional de identificação, informando a condenação do acusado, para fins de estatística judiciária (CPP, art.809); 3) Expeça-se a guia para execução definitiva da pena; Custas na forma da lei.

Arbitro os honorários do(a) Defensor(a) dativo no máximo da tabela, expedindo-se certidão.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, conforme o art. 58, §1º, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), caso ainda não realizado, determino que seja oficiada à autoridade policial, para que proceda à incineração destes, sem a necessidade de se observar as cautelas previstas no art. 32, §1º, do mesmo diploma legal, porquanto o laudo pericial já foi produzido e a instrução probatória está encerrada.

Em relação ao celular e dinheiro apreendidos, oficie-se à Delegacia de Polícia para que providencie a liberação em favor do acusado (fl. 7).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Pacaembu, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA